

1016396-15.2022.8.26.0309
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
Magistrado: FERNANDO BONFIETTI IZIDORO
Comarca: Jundiaí / SP
Foro: Foro de Jundiaí
Vara: Vara do Juizado Especial Cível
Data de Disponibilização: 16/12/2022
... com o cartão, por ocasião do furto noticiado.

Com efeito, é certo que o titular do cartão de crédito tem o dever de guarda e cuidado; todavia, também há que se considerar que, em se tratando de bem pessoal e intransferível, no caso de aquisição fraudulenta ou de utilização por terceiros, os valores lançados como débito são de inteira responsabilidade dos comerciantes, pela falha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jundiaí / SP
Foro de Jundiaí
Vara do Juizado Especial Cível
Largo São Bento, s/nº, Jundiaí-SP - cep 13201-035
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1016396-15.2022.8.26.0309 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1016396-15.2022.8.26.0309
Classe - Assunto:
Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material
Requerente:
Amanda Regina Nadalin
Requerido:
Picpay Serviços Ltda e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO BONFIETTI IZIDORO

Vistos.

Frise-se que a parte autora deixou de classificar a manifestação de fls.371/372 como contendo pedido urgente, fazendo-o sob rubrica "petições diversas", o que fez com os autos não fossem remetidos ao fluxo digital de análise prioritária, razão pela qual sua apreciação ocorre apenas na presente data.

Dispensado o relatório, nos termos do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995.

Possível o julgamento no estado do processo, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a questão de mérito, de direito e fática, está suficientemente dirimida.

Não bastasse isso, as partes não cumpriram o determinado às fls.156/158, dando ensejo à preclusão.

Com efeito, não atenderam à determinação de manifestação quanto ao interesse na produção de prova testemunhal oral e não fizeram indicação dos e-mails e telefones de possíveis testemunhas.

O depoimento da parte autora, requerido pelo corréu BANCO ORIGINAL, não infirmaria

as convicções que logo mais serão apresentadas, vez que há suficiência das provas produzidas, como se demonstrará.

Ademais, a autora teceu clara narrativa, que não requer esclarecimento em audiência. Nesse contexto, possível o indeferimento de tal diligência, como reconhece a melhor jurisprudência:

"Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de nulidade processual por violação ao art. 1.022 do CPC/15. Rejeição. Pronunciamento judicial, ainda que sucinto, sobre a questão controvertida. Ausente prejuízo. Matéria dos aclaratórios reiterada no apelo. Incidência do efeito substitutivo recursal. Precedente. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa. Rejeição. Desnecessário depoimento pessoal do apelado, que em nada influenciaria no direito alegado. Havendo elementos suficientes à formação da convicção do Juízo, destinatário da prova, não está o Magistrado obrigado a deferir a realização de outras diligências apenas porque houve requerimento nesse sentido, cabendo-lhe aferir a pertinência da prova (art. 370 do CPC/15). Precedente. Mérito. Pelo acidente de trânsito sofrido em 07/12/2019 o apelado recebeu, administrativamente, indenização securitária de R\$ 3.375,00 (R\$ 1.350,00 + R\$ 2.025,00), equivalente a 25% do teto indenizatório (lesão neurológica leve = 100% x 25%). Perícia médica judicial que estimou o percentual incapacitante em 35%, sem, contudo, utilizar a tabela anexa à Lei nº. 6.194/1974, inserida pela Lei nº. 11.945/2009. Violação à máxima do tempus regit actum, que impõe a aplicação do regramento vigente à época do infortúnio (07/12/2019). Imperiosa renovação da prova pericial, para correto enquadramento e graduação da lesão (Súmula 474 do C.STJ), a ser realizada pelo Imesc, às expensas do fundo de assistência judiciária (art. 95, § 3º, do CPC/15), tendo em vista a gratuidade processual concedida ao apelado, o que fica observado. Sentença anulada. Apelação parcialmente provida, com determinação e observação" (TJSP; Apelação Cível 1015738-21.2020.8.26.0451; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2021; Data de Registro: 23/11/2021) - destaquei.

Assim, despidiend a produção de prova oral, porquanto possível o julgamento com o que já consta dos autos, razão pela qual deve o Órgão Julgador observar o disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, cujo comando também emana do artigo 4º do Código de Processo Civil.

O julgamento não necessita observar ordem cronológica, pois amparado nos incisos V e IX, do artigo 12 do CPC:

"Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

(...)

§ 2º Estão excluídos da regra do caput:

(...)

V - o julgamento de embargos de declaração;

(...)

IX - a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada.

O presente feito ostenta urgência na apreciação da alegação de descumprimento da tutela provisória (fls.371/372), questão que, uma vez presente defesa nos autos, poderá ser objeto de apreciação imediata em juízo fundado em cognição exauriente.

Afasta-se a preliminar de inépcia da inicial, aventada pelo corréu BANCO ORIGINAL. Esta permitiu o mais amplo exercício do contraditório e do direito de defesa, não havendo que se falar em inépcia. O alegado a esse respeito na preliminar confunde-

se ao mérito.

A corrê PICPAY defende a sua ilegitimidade para responder ao pleito autoral.

Ressalto que mencionada tese não prospera, na medida em que a ré está inserida cadeia de consumo que envolve a parte autora. Logo, sua legitimidade é confirmada, com base nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do CDC. Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo de todos litigantes – Autora que é usuária do PicPay, administrado pelo Banco Original, e possui cartão de crédito PicPay Card – Impugnação de transação não realizada – Requerente que teve seu nome inserido no rol de inadimplentes pelo Banco Original – Legitimidade passiva do PicPay – Contrato de adesão do cartão de crédito Picpay que comprova a evidente relação comercial entre o Banco Original e o PicPay, já que referido Banco é emissor do cartão PicPay, exclusivamente destinado para pessoas naturais cadastradas no aplicativo – Aqueles que integram a cadeia de fornecimento respondem pelos danos causados ao consumidor de forma solidária, conforme art. 7º, parágrafo único, c.c. artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor – Diante da má-prestação de serviços dos réus, não há como afastar a responsabilidade solidária decorrente dos danos causados à autora, que teve seu nome indevidamente negativado por dívida não contraída – Requeridos que não questionam a fraude na transação, deixando de comprovar ou alegar que a operação questionada foi realizada pela autora ou em seu proveito, nos termos do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, ônus que lhes competia – Ao disponibilizar operações financeiras pela internet, os fornecedores de serviços elevam o risco de fraude eletrônica, não se podendo admitir que transfiram o risco de sua atividade ao consumidor – Diante deste cenário, considerando que o valor questionado já foi devolvido, é, também, imperiosa a fixação de indenização por danos morais – Valor fixado que foi adequado e não comporta elevação, considerando, ainda, se tratar de dois réus, que não negaram a fraude na transação – Apenas com o fim de evitar enriquecimento sem causa, o valor depositado em conta da autora deve ser abatido do valor da indenização fixada a título de danos morais, diante do acolhimento do pedido de inexistência do débito, já que não faria sentido, neste momento, exigir que a autora utilizasse o valor depositado em sua conta para pagamento da fatura – Acolhe-se, assim, parcialmente o inconformismo dos réus para reduzir o valor da indenização por danos morais, em tais termos – Sentença que acolheu a totalidade dos pedidos exordiais, como sustentou a autora, cumprindo apenas um reparo para constar a total procedência da demanda – Recursos parcialmente providos” (E. TJSP; Apelação Cível 1000923-54.2020.8.26.0213; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guará - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/09/2022; Data de Registro: 23/09/2022) – destaquei.

Frise-se que a existência de falha imputável aos corrêus é questão de mérito.

A decisão que concedeu a tutela de urgência, por sua vez, foi devidamente fundamentada, não comportando reparo, de forma que caberia à parte ré interpor o competente recurso, caso desejasse impugná-la.

Não foram alegadas outras questões preliminares e não há causas de nulidade a sanar.

Volviendo ao mérito, os pedidos são parcialmente procedentes.

Compulsando os autos, observa-se que a relação jurídica tratada se enquadra entre as de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a parte requerida se amolda ao artigo 3º do diploma em questão, pois se apresenta como prestadora de serviços, dos quais a parte requerente é evidentemente consumidora,

tomadora da prestação como usuária final, na forma do artigo 2º do texto referido.

Além disso, o CDC é aplicável ao caso em tela, em virtude da previsão da Súmula nº 297 do STJ, que ora reproduzo: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Também é o caso de inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, porque além de as alegações autorais se mostrarem verossímeis, a parte ré está em melhores condições de demonstrar a regularidade de sua atuação.

Em suma, pleiteia a parte autora a declaração de inexigibilidade de 73 transações (15 na função crédito e 58 na função débito, por aproximação) não reconhecidas, que teriam ocorrido em seu cartão bancário, nos dias 19 a 22 de agosto de 2022.

Da análise do conjunto probatório e das alegações das partes, nota-se que razão assiste à parte autora. A parte ré não comprovou que a parte autora tenha se beneficiado das transações impugnadas ou tenha sido negligente, deixando a senha e chave de segurança juntamente com o cartão, por ocasião do furto noticiado.

Com efeito, é certo que o titular do cartão de crédito tem o dever de guarda e cuidado; todavia, também há que se considerar que, em se tratando de bem pessoal e intransferível, no caso de aquisição fraudulenta ou de utilização por terceiros, os valores lançados como débito são de inteira responsabilidade dos comerciantes, pela falha na prestação de serviço, na medida em que não procederam à conferência da identidade da pessoa que realizou as compras.

Ademais, não há prova inequívoca de que o sistema de senha e dados de clientes não seja inviolável, o que conduz à conclusão de que não o é. E a administradora do cartão, por trabalhar em parceria com os estabelecimentos comerciais, é solidariamente responsável pelos danos causados por estes aos clientes. Daí porque deve ter extrema cautela ao escolher aqueles a quem vai credenciar.

No caso em tela, como mencionado, a parte ré não comprovou que as operações tenham sido feitas pela parte autora ou que ela tenha sido negligente, deixando a senha juntamente com o cartão ou até mesmo divulgando tais dados de forma negligente, facilitando a ação criminosa.

Nesta esteira, teria havido, tão somente, negligência das conveniadas com os corréus, na medida em que deixaram de checar a titularidade, confrontando o documento com a identidade do consumidor ou, ainda, falta de cautela na recepção dos dados que lhe foram informados no ato da realização do cadastro junto à aludida ferramenta.

De se reconhecer, pois, que no caso em tela houve falha na prestação de serviços da parte ré, não se podendo pretender atribuir responsabilidade exclusiva à parte autora ou a terceiro, já que derivados dos riscos inerentes a sua própria atividade.

Tanto o serviço dos réus se mostrou falhos, não fornecendo a eficiência e segurança que dele seriam razoavelmente de se esperar, que acabou por permitir a ação de falsários, que conseguiram realizar contratações fraudulentas, valendo-se do cartão da parte autora.

Não há que se considerar presente qualquer excludente de responsabilidade, posto que não ocorreu culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, mas, sim, culpa concorrente entre os corréus e os estabelecimentos conveniados, mormente porque deveriam assegurar a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas, bem como a legitimidade das operações contratadas e dos serviços prestados.

No mais, acrescente-se que a parte requerida não comprova que o autor teria sido a beneficiário de tais aquisições, repiso, ônus que lhe incumbiam consoante disciplina o artigo 373, inciso II do CPC.

Os débitos questionados (R\$10.909,07 debitados da conta da parte autora e R\$2.403,94 cobrados a título das operações a crédito), portanto, deverão ser declarados inexigíveis.

Ademais, a parte ré deverá ser solidariamente condenada a reparar a parte autora pelo prejuízo de R\$10.909,07, referente às operações a débito, não especificamente impugnadas nos autos (artigo 341 do CPC).

Não há nos autos prova de qualquer fato que possa obstar a procedência do pedido de reparação pelos danos morais, muito pelo contrário, pois patente a lesão ao patrimônio imaterial da parte autora.

O cidadão em geral, ao optar por contratar cartão bancário, espera e merece obter tranquilidade, uma vez que passa a ter a justificada expectativa de contar com os cuidados para verificação dos documentos que serão apresentados por terceiros, evitando a perpetração de fraudes.

Nessa medida, a falta de cumprimento desse dever, configura dano moral, pois evidente o constrangimento gerado ao requerente no caso, ao verificar que teve imputação de assunção de posição contratual de que sequer participou, o que evidencia a falta de cuidado do requerido.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de liminar e danos morais e materiais. Incidência dos artigos 3º, § 2º e 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n. 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Inconformismo do Réu. Não acolhimento. Danos morais configurados. Operações não reconhecidas pela Autora. Falha na prestação de serviços. Débito inexigível. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO". (TJ-SP - AC: 10089333320228260564 SP 1008933-33.2022.8.26.0564, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 23/08/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022) - grifei.

"APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c com pedido de reparação de danos morais. Sentença de parcial procedência. Operações financeiras realizadas por falsário por meio de internet banking. Incidência das Súmulas n. 297 e 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Inconformismo do Réu. Não acolhimento. Confirmação da fraude perpetrada. Utilização indevida de cartão de crédito por terceiros fraudadores. Transações que fugiram ao perfil da correntista. Má prestação dos serviços bancários. Responsabilidade objetiva do Banco Réu caracterizada. Débitos inexigíveis. Evidente a falha no dever de segurança do Requerido. Danos materiais e morais configurados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO". (TJ-SP - AC: 10004416520228260010 SP 1000441-65.2022.8.26.0010, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 22/08/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022) - grifei.

Caracterizado o dano moral, há de ser fixada a indenização em valor consentâneo com a gravidade da lesão, observadas posição familiar, cultural, social e econômico-financeira do ofendido e as condições econômicas e o grau de culpa do lesante, de modo que com a indenização se consiga trazer uma satisfação para o ofendido, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ainda, uma sanção para o ofensor.

Considerando que os requeridos são instituições de grande porte, bem como a

gravidade do ato ilícito praticado por seus prepostos, e, considerando o caráter pedagógico de que também deve se revestir a indenização por danos morais, mostra-se adequado o importe de R\$3.000,00.

Ante o exposto e o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para o fim de: (1) Declarar inexigíveis os débitos questionados na inicial, no cartão bancário da parte autora, referentes aos dias 19 a 22 de agosto de 2022, nos valores de R\$10.909,07 debitados da conta da parte autora e R\$2.403,94 cobrados a título das operações a crédito; (2) condenar solidariamente a parte ré a se abster de inserir apontamentos no nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, quanto aos débitos do cartão de crédito e débito dela que são objeto deste feito, no valor de R\$ 2.403,94 à época da propositura da ação, sob pena de multa no valor de R\$100,00, limitada a R\$ 10.000,00, por cada ato de descumprimento perpetrado, confirmando-se a tutela provisória deferida às fls.156/158; (3) condenar os corréus solidariamente ao pagamento de indenização pelos danos materiais que causaram à parte autora, no total de R\$10.909,07, a ser atualizada pela correção monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir de cada débito indevido, com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação; e (4) condenar solidariamente os corréus ao pagamento de indenização pelos danos morais que causaram à parte autora, no total de R\$3.000,00 a ser atualizada pela correção monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do arbitramento (presente data), em conformidade com a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo de conhecimento na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

No mais, os requeridos estão cientes de que não poderiam efetuar cobranças em razão do débito ora discutido, por quaisquer meios. Ocorre que a autora demonstra que não cumpriram tal determinação.

Como consequência, majoro a multa para o valor de R\$ 200,00, limitada a R\$ 20.000,00, para cada ato de descumprimento perpetrado (cada cobrança), que se der após a intimação acerca da presente sentença.

Consigne-se que, para incidência da multa, basta a publicação da presente sentença na imprensa oficial, independentemente de intimação pessoal da ré.

Deve-se ter em vista que, por se tratar de multa fixada para o caso de descumprimento de sentença, é aplicável o disposto no artigo 513, §2º, I, do Código de Processo Civil:

"Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

(...)

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - Pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; (...)"

O dispositivo em questão deixou claro que, para o cumprimento de julgado em que se cominou penalidade ao descumprimento de obrigação de fazer, desnecessária a intimação pessoal prévia.

Assim, restou consolidado que a Súmula STJ 410 tem aplicação para situações em que a obrigação de fazer foi imposta por decisão interlocutória. A melhor jurisprudência ratifica esse entendimento:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TERMO INICIAL DA COBRANÇA DA MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo da parte embargante contra acórdão da Terceira Turma do STJ que entendeu pela necessidade de intimação pessoal do executado para fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer, fixada em "decisão interlocutória". 2. A decisão paradigma, proferida pela Segunda Turma do STJ entendeu desnecessária a intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer fixada em "sentença", por não incidir mais a Súmula 410 naquelas fixadas após as alterações promovidas pelas Leis 11.232/2005 e 11.382/2006. 3. Tanto no acórdão paradigma quanto no acórdão recorrido discute-se a necessidade ou não de intimação pessoal do executado para fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer. Verifica-se, nada obstante, que não se configura a similitude fática entre os acórdãos comparados, pois no presente caso as astreintes foram fixadas em decisão interlocutória, já os casos paradigmas se referem à astreintes estabelecidas em sentenças. 4. Para admitir os Embargos de Divergência, mister a configuração de similitude fática entre os acórdãos comparados. Ora, torna-se imprescindível a comprovação da precisa identificação entre as circunstâncias que assemelham os casos confrontados, mediante a exatidão do contexto fático-processual entre a decisão recorrida e o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente, não se perfazendo com a simples transcrição de ementas (arts. 541, p. único do CPC e 255, § 2º do RISTJ). 5. Embargos de Divergência não conhecidos" (EAREsp 870.517/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 21/06/2017) - grifei.

Consigne-se que há outros precedentes que confirmam tal entendimento:

"(...) ATO ILÍCITO E DÉBITO - Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pelo banco, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes à conta da correntista e, posteriormente, a realização de operações indevidas, resultando em descontos indevidos em sua conta bancária em que recebe benefício previdenciário - Reconhecida a inexigibilidade das dívidas pelas operações especificadas na inicial, consistentes na contratação de mútuos bancários e retirada de valores mediante saque, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar inexigíveis os débitos decorrentes destas operações e condenar a ré na obrigação de não fazer, consistente em se abster de efetuar os descontos indevidos na conta corrente da parte autora, sob pena do pagamento de multa diária de R\$50,00 (cinquenta) reais, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgado, limitada ao triplo do valor do débito indevido objeto do descumprimento, com incidência de correção monetária a partir da data da cobrança indevida, com observação, para explicitar, de que, para a exigibilidade da multa em razão do descumprimento da obrigação de não fazer, no caso dos autos, basta a intimação da parte devedora na pessoa de seu Advogado constituído nos autos, pela imprensa oficial, para cumprimento deste julgado, após baixa dos autos e do retorno destes autos à Vara de origem, por se tratar de imposição de multa em julgamento de recurso, em razão do disposto no art. 513, § 2º, I, do CPC/2015, que tornou superada a Súmula 410/STJ, para a hipótese em tela. (...) (E. TJ/SP; Apelação 1004887-88.2017.8.26.0236; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2018; Data de Registro: 05/09/2018) - destaquei.

Obtempere-se que a quantificação e a cobrança de multa por descumprimento da ordem judicial somente será feita na fase de cumprimento do julgado.

Não se olvide, por oportuno, que o documento de fl.372 não veicula notícia de que houve apontamento desabonador, mas apenas informação de que isso poderá acontecer, razão pela qual não há, por ora, como se determinar a baixa de anotação.

Sem custas ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes, especialmente quanto ao cabimento de recurso inominado (prazo de 10 dias), mediante recolhimento de custas.

Em atenção ao COMUNICADO CG nº 1530/2021, ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo juízo, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc.).

O preparo deverá ser atualizado (itens "a", "b" e "c" referidos no parágrafo anterior) e recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela z. serventia.

Ademais, dever-se observar o disposto no COMUNICADO CG Nº 1079/2020, o qual prevê que, conforme Comunicado CG 881/2020, desde 14/09/2020 encontra-se disponível no sistema de peticionamento eletrônico campo específico para que os senhores advogados informem o número do DARE, ocorrendo desta forma a vinculação e a "queima" automática da guia. Dessa forma, a parte recorrente deverá informar o número do DARE, sob pena de não conseguir cadastrar petições.

Com base no Enunciado nº 47 do FOFESP, o devedor deverá efetuar o pagamento da quantia em 15 (quinze) dias, contado do trânsito em julgado e independentemente de nova intimação, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa no percentual de 10% (dez por cento). Observe-se que tal previsão é pertinente inclusive no caso de improcedência, uma vez que, eventualmente havendo interposição de recurso inominado, poderá haver a condenação de alguma das partes, ainda que ao pagamento de ônus sucumbenciais.

No mais, registra-se que o procedimento vigente nos Juizados Especiais foi instituído a partir da busca de estabelecimento de relação jurídico-processual mais simplificada, menos burocratizada, ostentando nítido objetivo de atribuição de efeito mais expedito à tutela jurisdicional. Esses objetivos são demonstrados no artigo 2º da Lei 9.099/1995, que consagra os critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Nesse contexto, contraria o espírito da Lei qualquer expediente que venha a constituir procrastinação do curso processual traçado. E, em sintonia com tal principiologia, não há previsão de que a penhora deva ser antecedida por intimação da parte executada ao pagamento do débito objeto desta execução.

O artigo 52, inciso III, da Lei nº 9.099/95, prevê que, no momento da intimação da sentença, o vencido será instado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado e advertido dos efeitos do seu descumprimento; já o inciso seguinte (IV) estabelece que, não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova comunicação do vencido para que cumpra o julgado.

Diante disso, não incide, na hipótese, o artigo 523 do CPC, já que o artigo acima referido (artigo 52, III e IV, da Lei nº 9.099/1995) estabelece, de forma completa, que o vencido será instado a cumprir a sentença a partir do trânsito em julgado, independentemente de novo aviso, sendo advertido dos efeitos do descumprimento.

Ressalte-se, ainda, que não se aplica subsidiariamente ao caso, pois não há

dispositivo na Lei 9.099/95 que assim disponha (diferentemente do que ocorre quanto ao Código Penal e Código de Processo Penal, nos termos do artigo 92) e porque a lei em questão trata de forma exauriente a questão.

De tal modo, com base nas razões ora expostas, ciência às partes de que na hipótese de não cumprimento da condenação no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado e em havendo requerimento da parte interessada, dar-se-á início e prosseguimento ao cumprimento da sentença, inclusive com atos de penhora e expropriação, no caso de falta de pagamento espontâneo no prazo acima fixado, SEM nova intimação da parte então executada.

Sem publicação do valor do preparo, em face do Comunicado CG nº 916/16 e sem necessidade de Registro da Sentença, em face do Provimento CG nº 03/2017.

P.I.C.

Jundiaí, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA